

1500338-36.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2026248/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 22708076 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 637/22/010 - PLANTÃO - 01 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500338-36.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500338-36.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2026248/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 22708076 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 637/22/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2026248 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 637/22/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2026248/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 59/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO MUCIACITO PAES TERCEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de MAURICIO MUCIACITO PAES TERCEIRO, em 23 de fevereiro de 2022, imputando-lhe uma das condutas descritas no artigo 33, caput da Lei 11.343/06 (fls. 01/03).

Segundo narra a peça acusatória, no dia 29 de janeiro de 2022, por volta das 2h55m, na Avenida Lix da Cunha, 1, Jardim Eulina, nesta cidade e comarca, o Réu trazia consigo, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 31 (trinta e uma) porções de Cocaína, pesando 12,5g (doze gramas e cinco decigramas) de massa

líquida, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo Eppendorf; 21 (vinte e uma) porções de Cocaína na forma "Crack", pesando 3,5g (três gramas e cinco decigramas) de massa líquida, acondicionadas em invólucros plásticos fechados por aquecimento; e 11 (onze) porções de Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como Maconha, pesando 15,6g (quinze gramas e seis decigramas) de massa líquida, acondicionadas em invólucros plásticos fechados por nós, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. O Réu foi notificado (fls. 114) e apresentou defesa prévia (fls. 118/119).

Por meio da decisão de fls. 124/125, foi recebida a denúncia e designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Por ocasião da audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e o Réu foi interrogado.

Durante a instrução criminal, na fase do artigo 402 do CPP, houve pedido para a realização de diligência deduzido pela Defesa, o que foi deferido pelo Juízo, conforme fl. 155.

Realizada a diligência, (fl. 159), a instrução criminal foi encerrada e as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, compreendendo provadas as imputações feitas na denúncia, requereu a condenação do Réu como incurso nas penas do artigo 33 da Lei de Drogas.

A Defesa, por sua vez, manifestou-se pela absolvição do Réu, considerando que não foram provados os fatos descritos na denúncia e, subsidiariamente manifestou-se pela desclassificação do delito de tráfico para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

É o relatório. Decido.

Ausentes alegações preliminares, passo à análise do mérito da ação.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, quais sejam, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está comprovada.

É o que se verifica por meio do Auto de Prisão em Flagrante e demais peças que o acompanham (fls. 04/07), Boletim de Ocorrência (fls. 08/11), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 12), Laudo de Constatação de Substância (fls. 37) e Exame Químico Toxicológico (fls. 91/93).

A autoria também é certa.

Ouvidos em duas oportunidades, em solo policial (fls. 05/06) e em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução, debates e julgamento, os policiais militares narraram, individualmente, os fatos que presenciaram.

Lindomar de Souza e Alexandre Augusto Gonçalves disseram que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, que é conhecido ponto de compra e venda de entorpecentes, quando avistaram o Réu em atitude suspeita em via pública, andando rapidamente e olhando para trás, carregando uma sacola plástica em uma das mãos e um guarda-chuva na outra. Abordaram-no e, em buscas pessoais, no bolso traseiro de sua calça encontraram a quantia de R\$ 131,30 (cento e trinta e um reais e trinta centavos) em cédulas e moedas. Adiante, na sacola trazida pelo Réu, foram localizadas 31 porções de substância semelhante à cocaína, além de 21 porções de

substância semelhante à crack e 11 porções de substância semelhante à maconha. Indagado, o Réu disse que seria "uma espécie de informante da polícia", e que o dinheiro e a droga seriam provenientes de negociata realizada com os agentes da lei, negando que estivesse traficando no local. Admitiu ser usuário de maconha. O Réu recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia. Os policiais alegaram que não o conheciam antes da abordagem.

Interrogado quando conduzido à Delegacia (fls. 07), o Réu apenas negou a prática do crime que lhe fora imputado.

Em Juízo, o Réu iniciou seu interrogatório alegando ser dependente químico de crack e cocaína. Disse que havia comprado a droga que foi encontrada em seu poder e que ela seria destinada a seu uso próprio. Que já foi internado em decorrência do vício, mas que nunca conseguiu se recuperar. No dia dos fatos, havia comprado o entorpecente no Jardim Olinda e passava pela rodovia, andando, quando foi surpreendido pela polícia enquanto ia embora para sua casa. Disse ainda que estava trabalhando na empresa COLEPAV, prestando serviço registrado, tendo deixado o trabalho por volta de meio dia. Após, ficou na sua casa até a noite, quando saiu para fins de lazer. Teria recebido R\$ 600,00 do serviço de jardinagem na empresa COLEPAV e gasto R\$ 470,00 com a compra dos entorpecentes, sobrando-lhe o valor de R\$ 130,00. Alega que teria recebido um vale da empresa no dia em que foi preso.

Houve expedição de ofício à empresa COLEPAV, a fim de serem prestadas informações nos autos a respeito do período em que o Réu esteve prestando serviços, em qual horário trabalhou no dia 29 de janeiro de 2022, e se nesta data havia recebido adiantamento de valores, no montante de R\$ 600,00 ou aproximado.

A resposta da empresa COLEPAV foi juntada aos autos à fl. 159, na qual constou que o Réu não prestou serviços àquela empresa, não havendo, em decorrência disso, qualquer registro de pagamento realizado em nome dele, a nenhum título, bem como que ele não prestou serviço junto a companhia na data de 29 de janeiro de 2022.

A versão trazida pelo Réu, portanto, está isolada.

Contrariando o que disseram os policiais, o Réu alegou ser usuário contumaz de entorpecentes, sendo certo que inclusive ostenta histórico de internações para tratar o vício. Alegou que recebeu R\$ 600,00 da empresa COLEPAV, em 29 de janeiro de 2022, onde teria prestado serviço até 12h e, à noite, com o dinheiro recebido, teria comprado entorpecentes e voltava para sua casa quando foi abordado pela polícia.

Sua versão não foi confirmada pela empresa COLEPAV que, respondendo ao ofício encaminhado a pedido da Defesa, foi clara em dizer que o Réu não prestou ou prestava serviços no local, tampouco recebeu da companhia qualquer pagamento em dinheiro, sendo ainda mais direta em afirmar que no dia 29 de janeiro o Réu não prestou qualquer serviço naquela empresa.

A versão do Réu, além de isolada, foi desmentida por quem teria condições de confirmá-la, ainda que parcialmente, a pedido da Defesa.

Por outro lado, as versões trazidas pelos policiais, que depuseram duas vezes nos autos em ocasiões distintas e de maneira individual, apontam que o Réu se fazia presente em local conhecido pela polícia onde acontece comércio de entorpecentes, carregando uma sacola com entorpecentes diversos (cocaína, crack e maconha), todos embalados de maneira própria para serem comercializados – a saber – separados individualmente em porções, além de quantia em dinheiro em notas trocadas.

Resta evidente que a versão por ele trazida de que as drogas se destinariam ao seu

consumo próprio não pode ser acolhida porque em desacordo com o que consta nos autos.

Compreendendo que a destinação do entorpecente que foi apreendida em seu poder era efetivamente a entrega ao consumo de terceiros, de rigor a procedência da presente demanda, com a consequente condenação do Réu pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Passo à aplicação da pena.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração os ditames do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06. A culpabilidade demonstrada pelo Réu é normal à espécie, não extrapolando daquilo que prevê o tipo legal. O Réu possui maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente, sendo certo que estes elementos não dizem respeito à vida criminal do indivíduo, razão pela qual não podem repercutir negativamente nesta fase. Os motivos e as consequências do crime são normais à espécie.

Com base nisso, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo, 1/5 acima do mínimo legal, portanto.

Na segunda fase da fixação da pena, verifico que o Réu é reincidente, razão pela qual a pena-base será agravada em 1/6, atingindo, para esta fase, o montante de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa. Na terceira e última fase, sendo o Réu reincidente, inaplicável o redutor contido no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Fixo a pena definitiva, assim, em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, cada qual no seu valor mínimo legal.

Considerando que o Réu respondeu ao processo preso preventivamente, o montante de pena aplicada e a reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para condenar MAURICIO MUCIACITO PAES TERCEIRO, incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, cada qual no seu valor mínimo legal, em regime inicial fechado.

Pelos mesmos motivos apontados na fixação de regime inicial de cumprimento de pena, denego-lhe o direito de apresentar recurso em liberdade. Autorizo a incineração da droga apreendida, caso esta providência ainda não tenha sido adotada. Decreto a perda, em favor da União, dos valores apreendidos com o Réu (fls. 12). Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no rol dos culpados, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, III da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

P.R.I.C.

Campinas, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA